

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2413/2532

นาย สง่า รัตนะสอาด
นาย สุพจน์ บาง ประสิทธิ์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 315

ป.วิ.พ. มาตรา 303 (1)

จำเลยชำระหนี้ตามคำพิพากษาให้แก่ ส. ภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของโจทก์ แต่ ส. ไม่ได้เป็นตัวเจ้าหนี้และไม่ใช่ผู้มีอำนาจรับชำระหนี้แทนโจทก์ นอกจากนี้ ส. ไม่ได้อยู่ร่วมกับโจทก์ และในวันที่ ส. รับชำระหนี้โจทก์ก็ไม่ได้รู้เห็นด้วย จึงหาเป็นการแสดงว่าโจทก์ให้ ส. รับชำระหนี้แทนและเป็นการให้สัตยาบันในการชำระหนี้ไม่ดังนี้ การชำระหนี้ไม่ชอบด้วย ป.พ.พ. มาตรา 315.

การที่เจ้าพนักงานบังคับคดีจะมอบทรัพย์สินที่ยึดให้ผู้รักษาเป็นดุลพินิจของเจ้าพนักงานบังคับคดี.

คดีนี้เนื่องมาจากศาลฎีกาพิพากษาให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงินเดือนละ 1,333.33 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะได้ให้ผู้เช่าออกไปจากห้องแถวพิพาท และให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความให้ 500 บาท โจทก์ร้องขอให้บังคับคดีตามคำพิพากษา เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดห้องแถวเลขที่ 33 ข. ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดปราจีนบุรี

พร้อมที่ดินที่ห้องแถวดังกล่าวปลูกอยู่ และรถไถนาอี้อฟอร์ด รุ่น 6600 สีฟ้า-ขาว พร้อมอุปกรณ์จำนวน 1 คัน

จำเลยยื่นคำร้องว่า จำเลยได้ชำระหนี้ตามคำพิพากษาให้แก่นางสุขิน รัตนะ สอาด ภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของโจทก์ตามสำเนาหลักฐานการชำระเงินท้าย คำร้อง พนักงานเจ้าหน้าที่ได้นำเงินดังกล่าวไปฝากไว้ที่ธนาคารออมสิน สาขา วังน้ำเย็น ตามบัญชีเลขที่12589 จำเลยจึงไม่มีหนี้สินที่จะต้องชำระแก่โจทก์ และ จำเลยได้ให้ผู้เช่าออกไปจากห้องแถวพิพาทแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม 2529 ขอให้ ปลดปล่อยทรัพย์สินที่ยึดและยื่นคำแถลงขอเป็นผู้รักษารถไถนา

โจทก์ยื่นคำแถลงคัดค้านว่า จำเลยชำระหนี้ตามคำพิพากษาให้แก่นางสุขิน รัตนะ สอาด ภริยาโจทก์ โดยโจทก์ไม่ได้ยินยอมและรับรู้จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และ หากให้จำเลยรักษารถไถนา จำเลยก็จะนำเอารถไปใช้งานเป็นเหตุให้รถเสื่อมค่าเสื่อม สภาพ จึงไม่ควรให้จำเลยรักษารถ ขอให้ยกคำร้องและคำแถลง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องและคำแถลงของจำเลย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่าศาลฎีกาพิพากษาให้จำเลย ใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงินเดือนละ1,333.33 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะ ได้ให้ผู้เช่าออกไปจากห้องแถวพิพาท พร้อมทั้งค่าฤชาธรรมเนียม ต่อมาโจทก์ได้นำ เจ้าพนักงานบังคับคดียึดห้องแถวพร้อมที่ดินและรถไถนาของจำเลยเมื่อเจ้าพนักงาน

บังคับคดียึดทรัพย์สินดังกล่าวแล้วได้มอบรถไถนาให้นางสุชิน รัตนสะอาด ภริยา
โจทก์ซึ่งแยกกันอยู่รักษา และก่อนที่เจ้าพนักงานบังคับคดีจะไปยึดทรัพย์สินจำเลย
จำเลยได้ชำระหนี้ตามคำพิพากษาให้แก่นางสุชินเป็นเงิน 110,000 บาท

ที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยชำระหนี้ตามคำพิพากษาให้นางสุชินภริยาโจทก์โดยชอบ
ด้วยกฎหมายเป็นการชำระหนี้โดยชอบด้วยกฎหมายแล้วนั้น เห็นว่า นางสุชินไม่ได้
เป็นตัวเจ้าหนี้และไม่เป็นผู้มีอำนาจรับชำระหนี้แทนเจ้าหนี้ นอกจากนี้นางสุชินไม่ได้
อยู่ร่วมกับโจทก์ และในวันที่นางสุชินรับชำระหนี้โจทก์ก็ไม่ได้อยู่รู้เห็นด้วยจึงหา
เป็นการแสดงว่าโจทก์ให้นางสุชินภริยารับชำระหนี้แทนและเป็นการให้สัตยาบันใน
การรับชำระหนี้ไม่ การชำระหนี้ของจำเลยจึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 315 สำหรับปัญหาเรื่องการรักษาทรัพย์นั้นเห็นว่า เมื่อเจ้าพนักงาน
บังคับคดียึดทรัพย์ลูกหนี้ตามคำพิพากษาแล้ว เจ้าพนักงานบังคับคดีจะต้องปฏิบัติ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 303(1) กล่าวคือให้นำเอกสาร
หรือทรัพย์สินนั้นมาและฝากไว้ ณ สถานที่ใดหรือแก่บุคคลใดตามที่เห็นสมควร ดังนี้
การที่เจ้าพนักงานบังคับคดีจะมอบทรัพย์สินที่ยึดมาจากลูกหนี้ให้ผู้ใดรักษาจึงเป็น
ดุลพินิจของเจ้าพนักงานบังคับคดี คดีนี้เจ้าพนักงานบังคับคดีมอบรถไถนาซึ่งยึดมา
จากจำเลยให้นางสุชินรักษา และยังได้รับความยินยอมจากโจทก์ด้วย การกระทำของ
เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงชอบด้วยกฎหมาย ที่จำเลยยื่นคำแถลงขอนำรถไถนาไป
รักษาเองเพื่อจะได้นำไปใช้ประโยชน์จึงหาเป็นเหตุผลเพียงพอที่จะให้ศาล
เปลี่ยนแปลงคำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ไม่..."

พิพากษายืน

(บุญส่ง วรรณกลาง-ประชา บุญวนิช-นิเวศน์ คำทอง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ